

江西柯美纸业有限公司
60t/d 造纸表面施胶淀粉连续制备系统
及减水剂系统

商 务 合 同

买方：江西柯美纸业有限公司

卖方：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

合同签订地点：江西萍乡

2024 年 9 月 13 日

周兵
2024.9.13

设备买卖合同

买方：江西柯美纸业有限公司

合同编号：20240913-001

卖方：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

签订地点：江西萍乡

签订日期：2024年9月13日

买方因造纸项目需要，向卖方采购一套 60t/d 表面施胶淀粉连续制备系统及减水剂系统所需设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经充分友好协商，订立如下合同条款，以此共同遵守。

1、合同标的：

本合同标的名称、规格/型号、数量：

60t/d 表面施胶淀粉连续制备系统一套和减水剂系统一套，详细的设备供货清单及供货范围见买卖双方于 2024 年 9 月 11 日签订的《技术协议》。

2、合同价款

2.1 合同总价款：人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00 元）。

2.2 合同价格包括合同供货范围内的设备、备品备件、包装、运输、保险、培训、指导安装、技术资料和技术服务及调试、增值税(13%税率)专用发票等费用。

3、质量标准

3.1 符合国家及行业相关标准的规定，达到技术协议约定，满足买方生产需求。

3.2 卖方确保设备采用最新技术设计和优质材料制造，是全新未使用过的，并完全符合招投标文件及技术合同中规定的质量、规格和性能要求，卖方对所提供的产品的设计、制造、质量、各项技术指标、使用性能及售后服务完全负责。

4、交货时间、地点

4.1 交货期限：合同生效后 6 个月之内汽运至买方项目现场。

4.2 交货地点：江西柯美纸业有限公司。

5、包装及运输

5.1 所有设备适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不应造成运输过程中箱体破损，设备和零件散失，并按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，由于包装不善导致运输过程中造成设备丢失、损坏和损失均由卖方自行承担。



5.2 卖方对各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

5.3 包装物由卖方提供，不回收。

5.4 运输方式：汽车运输至交货地。

5.5 运输、保险由卖方负责，相关费用由卖方承担。

5.6 货物运输至交货场地后的卸货及货物管理由买方承担。

6、指导安装、调试

6.1 卖方按《技术文件》提供相应的指导安装与调试服务等。

6.2 随机备品、配件等由卖方按照《技术文件》配齐，单独包装并注明，费用由卖方承担。

6.3 卖方指导安装、调试人员的差旅费、食宿费等均由卖方自行承担。

7、产品验收

7.1 验收标准：以本合同第 3 条和买方实际生产要求为标准进行验收。

7.2 买方在设备到货后一周内对设备的数量及外观予以确认签收，买方应当在设备到货之日起两个月内进行安装。安装调试完毕后，系统生产出可供纸机施胶的合格胶料后，买卖双方人员共同按验收标准进行验收。

8、技术资料、合格证明及产品保证书的交付

8.1 卖方应当在产品验收合格之前向买方交付设备操作手册/使用说明书、设备技术资料等；

8.2 卖方须提交的其他资料有：装箱单、合格证。

8.3 卖方所提供的资料应满足工程设计、安装、调试、运行、维护及维修的需要。

9、付款

9.1 付款方式：电汇或银行电子承兑汇票（期限：半年期）。

9.2 付款期限：

(1) 合同签订后 10 日内买方支付合同总价的 30% 计陆拾万元整 (¥600,000.00 元) 作为预付款；买方支付预付款后合同生效。

(2) 具备发货条件时，买方支付合同总价的 60% 计壹佰贰拾万元整 (¥1,200,000.00 元) 提货款，卖方收到提货款后两周内发完货。

(3) 合同总价的 10% 计贰拾万元整 (¥200,000.00 元) 作为质保金，在质保到期后 30 天内付清。

(4) 卖方在每次收到买方付款后，应在 7 日内开具相应金额的增值税发票给买方（货



款支付至总金额的 90%时，卖方需开具完合同总金额 100%的增值税专用发票)。

10、质保条款

10.1 质保期：自设备开机验收合格后十二个月或货到十八个月，先到为准。

10.2 在质保期内，设备出现质量问题由卖方负责免费维修或更换。卖方在接到故障通知后，4 小时内进行回复确认，远程沟通无法解决的问题，卖方在 48 小时内派技术人员到现场进行处理，并承诺尽快排除故障恢复使用。如卖方未按约及时回复或进行维修的，买方有权自行委托第三方进行维修，因此产生的维修费、更换费、交通费等由卖方承担。质保期内进行维修或更换的部件，其质保期应重新开始计算。质保期到期时，卖方应补足质保期内所消耗的备品、配件工具等。

10.3 质保期满后，卖方继续提供设备的维修维护、有偿更换产品（市场成本价）的服务，当卖方无法提供备件时，应及时免费提供制造这些备件所需的图纸等技术资料。

11、违约责任

11.1 由于卖方自身原因导致延迟交货的，每迟延一天，承担合同总价千分之二的违约金，最多不超过合同额的 20%。

11.2 卖方所交产品的型号、规格、质量不符合合同约定及买方要求的，卖方应按照买方的要求予以无偿退换，由此造成延迟交货的，承担逾期违约责任。

11.3 因卖方原因导致系统不能按约定调试正常，每延误一天按照合同总额的千分之二扣款，最多不超过合同额的 20% 。

11.4 上述所有违约责任罚款总计不超过合同总额的 20%。

12、合同终止

在合同执行过程中，如出现以下情况之一者，任何一方均可在书面通知对方后解除本合同：

12.1 由于卖方自身原因导致延迟交货超过 30 日的；

12.2 因卖方原因导致系统不能按约定调试正常超过 30 日的；

12.3 任一方严重违反本合同约定，并在接到另一方书面通知后十五天内仍未作补救和改正的；

12.4 任何一方根据适用的法律被宣告破产、解散、清算、停业或无力偿债。

12.5 合同当事人任一方无故解除本合同的，违约方应向守约方支付合同总价的 10% 作为违约金。

13、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成由合同签订地人民法院管辖。

14、其他约定事项

14.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

14.2 本合同一式肆份，买方两份，卖方两份。双方签字盖章并支付预付款后合同生效。

14.3 所附《技术协议》为所供设备的具体明细，与本合同具有同等法律效力。

14.4 本合同签字页确认的地址，如今后有变更应事先通知各方，未变更或未通知变更事项的则本合同签字页确认的地址即作为今后合同各方、司法机关、仲裁机构文件的送达地址，无论收件方是否签收，均视为送达。

买方（章）： 江西柯美纸业有限公司 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 邮政编码： 	卖方（章）： 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 地址：武汉市武昌区首义路 176 号 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行：招商银行股份有限公司武汉首义支行 帐号：270782191910001 税号： 邮政编码：430060 
---	--

13